附件

巴马瑶族自治县那桃乡民安村甘内屯“8·14”溺水事故调查报告

2019年8月14日18时许，巴马瑶族自治县那桃乡民安村甘内屯游泳池发生一起溺水事故，造成1名11岁未成年学生溺水死亡（以下简称“8·14”事故）。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经巴马瑶族自治县人民政府批准，成立巴马瑶族自治县那桃乡民安村甘内屯“8·14”学生溺亡事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由自治县人民政府副县长赵岱雷同志任组长，自治县人民政府办公室、应急管理局、公安局、文化广电体育和旅游局、教育局、人力资源和社会保障局、总工会等相关部门人员组成，并邀请自治县人民检察院、监察委派员参加。事故调查组按照“四不放过”和“依法依规、实事求是”的原则，通过现场勘查、调查取证，查阅相关资料，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质，提出了对相关责任人员的处理意见和防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、相关事故基本情况

（一）当日发生事故的游泳池情况

发生事故的游泳池位于巴马瑶族自治县那桃乡民安村甘内

屯，属巴马瑶族自治县那桃乡民安村甘内屯3号的苏[redacted]所有，自2019年7月31日起，游泳池试业并对外经营。该游泳池内设成人池区域和儿童池区域。其中儿童池区域呈不规则椭圆形，水面面积56平米，水深0.9米；成人池区域呈长方形，长39米，宽23米，水面面积897平米（最深处1.8米，最浅处1.4米，池底呈坡面由浅到深，中间处深1.5米），呈斜坡式分布。游泳池设一个进水口两个出水口，进水口在侧面，出水口在底部。泳池水面面积共953平方米，设置有2个观察台，分布在泳池的两端。发现事故遇难者的地点在深水区域。

（二）事故当日巴马天气情况

8月14日，多云转雨，最高气温33℃， 最低气温23℃。白天到夜间，本地有西风1级，相对湿度0.99%，紫外线强，空气质量14。巴马瑶族自治县气象台2019年8月14日16时36分发布雷电橙色预警信号：2小时我县将发生雷电活动，局地可能伴有短时大风，容易出现灾害事故，请防范。（预警信息来源：国家预警信息发布中心）

（三）事故关联主要人员基本情况

1.苏[redacted]，男，壮族，1956年05月15日生，身份证号码：452729[redacted]，家庭住址：巴马县[redacted]，初中文化，2016年7月18日与其子苏[redacted]在巴马瑶族自治县工商行政管理局注册广西巴马天晟旅游开发有限公司，苏[redacted]系巴马县那桃乡民安村甘内屯游泳池经营老板。

2.李[redacted]，男，壮族，2008年出生，户口所在地为巴马瑶族

自治县[redacted]，系巴马瑶族自治县巴马镇中心小学五年级学生。

二、事故经过和救援情况及善后处理情况

（一）事故发生经过

2019年8月14日16时00分左右，李[redacted]随母亲黄[redacted]回马瑶族自治县那桃乡民安村坡牙屯外婆家吃饭，17时30分吃完晚饭李[redacted]就问其家人要10元钱，约其表哥黄[redacted]（13岁）去民安村甘内屯苏[redacted]游泳池游泳，17时许，黄[redacted]和李[redacted]到苏[redacted]游泳池交钱给苏[redacted]后进入苏[redacted]游泳池游泳，18时左右就下大雨，游泳池里的人全部撤到岸上到棚里躲雨，黄[redacted]就拿游泳池边李[redacted]的衣服跑回家，回家后黄[redacted]问家里人："李[redacted]没有回来吗？"李[redacted]家人说："他不是和你一起去游泳吗？"发现李[redacted]不见，家人怀疑李[redacted]在游泳池出事，这时黄[redacted]带李[redacted]家人到游泳池找李[redacted]，在民安村干内游泳池询问游泳池老板苏[redacted]："有没有见小孩（李[redacted]）"并要求游泳池放水找小孩（李[redacted]），期间游泳池老板争辩游泳池已经没有人。经争吵，老板苏[redacted]才同意对游泳的水进行排查，同时游泳池老板儿子苏[redacted]也下到游泳池里去找，18时30分左右就在深水区1.8米处找见李[redacted]。苏[redacted]从水池中捞起了已经在游泳池溺水的李[redacted]并对李[redacted]进行急救，在场人员同时拨打了120急救电话及110报警；18时40分，"120"医生赶到现场对李[redacted]进行抢救，经抢救无效，宣布李强死亡。

（二）事故救援情况

2019年8月14日18时40分左右，接到事故报告后，"120"、

“110”、那桃乡人民政府和县直相关部门人员及时赶到现场，组织事故救援和调查取证，并协调处理善后工作。

（三）事故伤亡情况

事故造成1人死亡，遇难者李[redacted]，男，11岁，壮族，2008年出生，户口所在地为巴马瑶族自治县巴马镇设长村恩助屯9号，系巴马瑶族自治县巴马镇中心小学五年级学生。

（四）善后处理情况

经工作协调，那桃乡民安村甘内屯游泳池经营老板苏[redacted]事发后赔偿遇难者家属5万元，但遇难者家属对赔偿金额有异议，遇难者家属与苏[redacted]至今未达成民事和解协议。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.因苏[redacted]经营的游泳池不具备行业标准的安全生产条件，没按规定配备救生观察台和有资质的救生员等行业标准所需规定的从业人员和安全操作规程等，对李[redacted]溺水未能及时发现和采取救援措施，最终导致李[redacted]溺水身亡。

2.李[redacted]（11岁），在无监护人监护的情况下伙同限制行为能力人黄[redacted]（13岁）擅自下游泳池游泳，在泳池区域发生溺水事故。

（二）间接原因

1.苏[redacted]经营的游泳池不具备行业标准的安全生产条件。所经营的游泳池未取得《高危险性体育项目经营许可证》，以营利为目的，擅自从事国家体育总局2013年5月1日公布的高危险

性体育项目经营活动。

2. 苏[redacted]没按经营高危险性体育项目所需许可规定，其经营的游泳池没有制定安全生产岗位责任制及开展安全生产教育和培训工作。（1）没有按规定对从业人员进行安全生产教育培训；（2）没有制定安全生产规章制度和安全操作规程，从业人员没有掌握相关的安全生产规章制度知识、安全操作规程和安全操作技能；（3）没有社会体育指导人员和救生员及配全相关体育设施、设备、器材等，导致未能发现水中险情和及时救援。

3. 巴马瑶族自治县文化广电体育和旅游局履职不到位。根据《经营高危险性体育项目许可管理办法》（国家体育总局令第 17 号）和《第一批高危险性体育项目目录公告》（国家体育总局、人力资源和社会保障部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家安全生产监督管理总局公告第 16 号）文规定，游泳属于高危险性体育项目，从事高危险性体育项目的经营活动需行政许可。苏[redacted]在没有办理并取得高危性体育项目经营许可证的情况下以营利为目的，擅自从事国家体育总局公布的高危险性体育项目经营活动，巴马瑶族自治县文化广电体育和旅游局（执法大队）作为游泳体育经营职能部门，对未取得高危险性体育项目经营许可证从事游泳经营的行为未能及时发现并依法查处，存在工作履职不到位的问题。

4. 那桃乡人民政府对隐患排查不到位。那桃乡人民政府及那桃乡国土规建环保安监站对其辖区内存在高危险性体育项

目隐患排查工作不到位，在未取得《高危险性体育项目经营许可证》、存在高危隐患就擅自从事高危险性体育项目经营活动情况没有及时向有关部门报告，存在工作监管不到位的情况。

四、事故性质

经事故调查组调查认定，该溺水事故是由于个人无证擅自经营高危险性体育项目，相关体育设施、设备、器材、制度、人员等没有落实齐全，安全生产管理缺失而引发的生产安全一般事故，是一起生产安全责任事故。

五、对相关责任人及责任单位的处理建议

1. 苏[redacted]，巴马瑶族自治县那桃乡民安村甘内屯游泳池经营业主，男，壮族，1956 年 05 月 15 日生，身份证号码 452729[redacted]，初中文化，家住巴马瑶族自治县[redacted]。苏[redacted]以营利为目的，违反规章制度在未取得《高危险性体育项目经营许可证》的情况下经营不具备行业标准的安全生产条件的游泳池，同时其经营的游泳池没有按规章制度制定安全生产岗位责任制及安全生产教育和培训工作。没有对从业人员进行安全生产教育培训；没有安全生产规章制度和安全操作规程，导致从业人员没有掌握相关的安全生产规章制度知识和安全操作规程，掌握岗位的安全操作技能；没有按规章制度配全社会体育指导人员和救生员及相关体育设施、设备、器材等，未能发现游泳池水中险情，未能及时救援，导致李[redacted]发生溺水身亡事故。苏[redacted]对事故负有重大责任，苏[redacted]由于违反规章制度，擅自无证经营高危险性体育项目导致发生 1 人溺水死亡事故，依

据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款之规定，苏正龙涉嫌重大责任事故罪，建议移送公安机关依法追究刑事责任。

2. 巴马瑶族自治县文化广电体育和旅游局工作履职不到位。巴马瑶族自治县文化广电体育和旅游局工作履职不到位，违反了《广西壮族自治区行政过错责任追究办法》（广西壮族自治区人民政府令第 24 号）第七条第（十三）项和《巴马瑶族自治县安全生产“党政同责，一岗双责”暂行规定》（巴办发〔2015〕78 号）第十三条第（二）项的有关规定，依据《广西壮族自治区行政过错责任追究办法》（广西壮族自治区人民政府令第 24 号）第二十八条的规定，建议责令巴马瑶族自治县文化广电体育和旅游局向自治县人民政府作出书面检查。

对巴马瑶族自治县文化广电体育和旅游局分管安全生产的领导韦[redacted]，高危险性体育项目管理职能股室负责人—自治县文化广电体育和旅游局体育股股长黄[redacted]和市场管理股（执法大队）股（长）韦[redacted]，建议巴马瑶族自治县文化广电体育和旅游局根据单位管理制度对韦[redacted]、黄[redacted]、韦[redacted]进行通报批评。

3. 那桃乡人民政府对隐患排查监管不到位。那桃乡人民政府对隐患排查监管不到位，违反了《广西壮族自治区行政过错责任追究办法》（广西壮族自治区人民政府令第 24 号）第七条第（十三）项和《巴马瑶族自治县安全生产“党政同责，一岗双责”暂行规定》（巴办发〔2015〕78 号）第五条第（三）项的有关规定，依据《广西壮族自治区行政过错责任追究办法》（广西壮族

自治区人民政府令第 24 号）第二十八条的规定，建议责令那桃乡人民政府向自治县人民政府作出书面检查。

对那桃乡人民政府分管安全生产领导兼国土规建环保安监站站长（监管单位）陈，建议那桃乡人民政府根据那桃乡人民政府管理制度对陈进行通报批评。

4. 巴马瑶族自治县教育局已履行防溺水教育宣传和教育职责。一是落实领导小组，明确工作方案和责任，及时深入学校开展督促防溺水安全教育工作；二是采取多种举施，组织学校全面开展“防溺水事故”安全防范宣传。李在读学校巴马镇中心学校 2019 年 4 月 9 日已发《致家长的一封信》给李家长李，内容大致为：安全教育防范和预防溺水教育，请各位家长加强对小孩监管，确保孩子安全。经调取巴马镇中心小学安全教育台账，该校已于 2019 年 4 月 9 日向李强的监护人告知防溺水相关要求，李强的监护人李于 2019 年 4 月 19 日对学校防溺水宣传材料进行签收并发回学校存档。

鉴于巴马瑶族自治县自治县教育局已履行防溺水教育宣传和教育职责，建议不予追责。

六、整改意见和防范措施

为防范类似事故再次发生，各乡镇、各部门，特别是巴马瑶族自治县文化广电体育和旅游局应深刻吸取本次事故教训，严格落实如下防范和整改措施：

（一）进一步落实安全生产责任，强化隐患排查整治。各乡镇各部门要切实落实安全生产责任，进一步加强“党政同责、一

岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，积极开展隐患排查，全面排查本区域本行业内的重点区域溺水安全隐患，开展“隐患清零”行动。特别是自治县文化广电体育和旅游局，要强化“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的认识，加强学习和对乡镇的培训指导，认真研究本次事故防范和工作改进措施，对游泳行业要按照“全覆盖、零容忍、严检查、重实效”的要求进行拉网式的排查和依法整治。各乡镇各部门要吸取教训，举一反三，进一步加强对溺水隐患点和游泳行业的监管。

（二）进一步强化压力传导，形成联防联控格局。各乡镇各部门要落实主体责任，强化责任追究，通过倒查责任传导压力，加强对游泳池行业、危险水域、工地坑塘的管理和巡查，形成溺水事件统一联动机制，及时开展救援。对因责任落实不到位，隐患排查整治不落实引发的事故，要严肃追究相关人员责任。

（三）进一步加强防溺水宣传教育，持续做好预警提醒。各乡镇党委、政府及相关职能部门要组织开展实效性强的宣传活动，各学校要持续加强学生溺水防范安全教育，提醒家长履行好监护责任，提醒群众关注防溺水安全问题，做到“人人皆知、人人皆懂”，提升全社会对学生溺水事故的防控意识。